

1502082-91.2021.8.26.0066

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro

Comarca: Barretos

Foro: Foro de Barretos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/01/2022

... que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - [...]. Habeas corpus não conhecido" (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018). "Tráfico de drogas - Prisão em flagrante - Denúncia indicando a ocorrência do tráfico - Palavras dos policiais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Barretos

Foro de Barretos

1ª Vara Criminal

Avenida Centenário da Abolição, 1500, América - CEP 14783-195, Fone: (17) 3322-

5700, Barretos-SP - E-mail: barretos1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1502082-91.2021.8.26.0066

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Inquérito Policial - 2284608/2021 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 20896910 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 4669/21/909 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2284608 - DEL.SEC.BARRETOS PLANTÃO, 2284608 - 03º D.P. BARRETOS, 4669/21/909 - 03º D.P. BARRETOS, 2284608/2021 - 03º D.P. BARRETOS, 142/2021 - 03º D.P. BARRETOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JULMAR DOS REIS MARIANO CELESTINO

Vítima:

A APURAR

Réu Preso

Aos 11 de janeiro de 2022, às horas determinadas, nesta comarca de Barretos, estado de São Paulo, aí presente o Excelentíssimo Senhor Doutor Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro, Juiz Auxiliar, comigo escrevente abaixo nomeado, por ordem de Sua Excelência foi aberta a audiência virtual de instrução, debates e julgamento, em conformidade com o Provimento CSM 2549/2020, Comunicado CG 250/2020, Comunicado CG 284/2020 e Provimento CSM 2557/2020, todos deste Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Recomendação 62/2020, do Conselho Nacional da Justiça, bem ainda com o Decreto Estadual 64.879/2020 (reconhece o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de Covid-19, que atinge o Estado de São Paulo), Decreto Estadual nº 64.881/2020 (decreta quarentena no Estado de São Paulo, no contexto da pandemia de Covid-19), e Decreto Municipal n.º 10.461, de 1.º de abril de 2020 (declara o estado de calamidade pública no município de Barretos para enfrentamento da

pandemia decorrente da Covid-19), como medida profilática a evitar a disseminação do novo coronavírus, de um lado, e com vista a viabilizar a prestação jurisdicional diante da urgência que o caso requer (especialmente propiciar definição em primeira instância àquele que se vê privado da liberdade e processado – artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal), de outro, com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes, sob a concordância de todas as partes e envolvidos no ato processual, anuência essa estendida inclusive para as deliberações e providências surgidas por ocasião dos desdobramentos da instrução, no que diz respeito ao cumprimento de prazos e tomada de iniciativas processuais, presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real. Verificou-se a participação do Doutor ALUÍSIO DE SOUZA MARCELO, Promotor de Justiça; Doutor FÁBIO HENRIQUE ESPOSTO, Defensor Público nomeado ao réu; assim como o acusado JULMAR DOS REIS MARIANO CELESTINO. Participam também as testemunhas comuns RODRIGO MARCELINO e PHELIPE MONTEIRO DE FARIA. Ausente a testemunha comum ROGERIO ANTONIO DA SILVA, embora devidamente intimado (fls. 154/155). Inicialmente o magistrado concedeu prazo à Defesa para realização da entrevista prévia com o acusado, a qual foi realizada de maneira reservada. Para a preservação da privacidade todos os participantes do ato foram removidos da sala de audiência virtual, permanecendo na sala virtual apenas o defensor e o réu. Após encerrado o prazo previamente concedido para a realização da entrevista prévia, os participantes do ato reingressaram na sala de audiência virtual, dando-se início à audiência. Abertos os trabalhos com as formalidades legais, passou o Meritíssimo Juiz a tomar os depoimentos das testemunhas, que ingressaram sucessiva e individualmente na reunião de videoconferência, em preservação à incomunicabilidade prevista no artigo 210, do Código de Processo Penal, procedendo-se à qualificação em vídeo das pessoas que prestaram depoimento, nos termos do artigo 147 das NSCGJ e, a seguir, a interrogar o acusado pelo sistema de videoconferência (artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal, e artigo 149, TOMO I, NSCGJ). Pelo representante do Ministério Público e pelo Dr. Defensor houve a desistência da testemunha Rogério Antônio da Silva, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Após, em debates orais, manifestaram-se o Dr. Promotor de Justiça e o Dr. Defensor. Finalmente, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "Vistos, JULMAR DOS REIS MARIANO CELESTINO, qualificado à fl. 12, é processado como incurso no artigo 155, § 4º, I, em combinação com o § 1º, do Código Penal, em razão dos fatos descritos na denúncia (fls. 91/93). A denúncia foi recebida (fls. 101/105). O réu foi citado (fls. 121). Sobreveio resposta à acusação (fls. 145/146). Nesta audiência foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o réu. O Ministério Público e a Defesa realizaram debates orais. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A materialidade ficou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 7/9), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), auto de avaliação (fls. 95/100) e pela prova oral coligida. A autoria é certa e deve ser atribuída ao réu. Na fase inquisitorial o acusado confessou a prática delitiva afirmando que "danificou o quadro de energia e retirou a fiação de uma construção localizada no bairro Jardim Anastácio II com a intenção de vendê-los e que as ferramentas encontradas com ele" (sic, fl. 05) e em juízo compareceu para novamente fazê-lo nos mesmos termos. Os policiais Rodrigo Marcelino e Phelipe Monteiro de Faria informaram em juízo que no dia dos fatos foram acionados por um vigilante com a informação de que uma pessoa havia furtado uma residência em construção e para ele se dirigiram, durante a madrugada. No local foram informados sobre as características do réu e passaram a procurá-lo, logrando encontrá-lo na posse de ferramentas e fios que haviam sido subtraídos. Ele confessou a prática do delito, foi levado à presença do vigilante e por ele reconhecido. Como reiteradamente vêm decidindo os nossos Tribunais, de forma unânime, os depoimentos de policiais merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral. Como toda testemunha o policial assume o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. Diferente dos réus e representados em geral que podem cometer perjúrio sem sofrerem nenhuma consequência, haja vista que esta conduta não é incriminada pela legislação pátria. Assim, o testemunho do policial vale, não

pela condição do depoente, mas pelo conteúdo de verdade que exprime. Estando o depoimento do agente da lei em harmonia com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial. Neste sentido vale destacar o posicionamento jurisprudencial: "HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - [...]. II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - [...]. Habeas corpus não conhecido" (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018). "Tráfico de drogas - Prisão em flagrante - Denúncia indicando a ocorrência do tráfico - Palavras dos policiais seguras e coerentes - Ausência de motivos para duvidar da veracidade dessas versões - Acusada que admite a posse, mas nega a traficância - Versão isolada nos autos - Condenação mantida - Recurso da Defesa improvido. Tráfico de drogas - Crime que abala a ordem pública e exige tratamento rigoroso - Ação que atinge número indeterminado de pessoas e fomenta a prática de crimes mais violentos - Gravidade concreta da conduta evidenciada - Regime fechado - Cabimento - Substituição da pena por restritiva de direitos - Impossibilidade no caso dos autos - Recurso do Ministério Público provido" (TJ-SP 00596523620168260050 SP 0059652-36.2016.8.26.0050, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 28/07/2017, 11ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 03/08/2017). Eventuais divergências pontuais entre as versões apresentadas no momento da formalização das prisões em flagrante e posteriormente em juízo, sob o crivo do contraditório, não infirmam em nada a validade das declarações, cediço que elas se justificam pela falibilidade da memória, pela similaridade das várias ocorrências atendidas diuturnamente pelos milicianos e pelo tempo que normalmente decorre entre um e outro depoimento. Não há nos autos qualquer indício, por mais tênue que seja, de que os policiais tivessem alguma razão para levemente incriminar o réu, imputando-lhe a prática de crime do qual o sabiam inocente. Ao contrário do que sustentou a Douta Defesa, a res furtiva foi avaliada em R\$ 352,00 (fl. 95), aproximadamente 1/3 do valor do salário-mínimo nacional da época, o que impede a cogitação da alegada insignificância. Incabível, ainda, o reconhecimento da figura privilegiada do delito em razão da reincidência do réu. O crime foi praticado durante a madrugada, período de repouso noturno quando a vigilância é menor, o que impõe o reconhecimento da causa de aumento de pena respectiva no momento oportuno da dosimetria da pena. Importante destacar que "para incidência da causa especial de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, é suficiente que a infração ocorra durante o repouso noturno, período de maior vulnerabilidade para as residências, lojas e veículos. É irrelevante o fato de se tratar de estabelecimento comercial ou de residência, habitada ou desabitada, bem como o fato de a vítima estar, ou não, efetivamente repousando". (STJ. HC 29.153/MS, HC 2003/0118253-0; rel. Ministro Gilson Dipp, DJ 3-11-2003). Não há como reconhecer, entretanto, a qualificadora do rompimento de obstáculo diante da ausência de prova de sua configuração no caso dos autos. O rompimento sempre deixa vestígios e esses não foram apurados em perícia extrajudicial sob o singelo argumento da perita designada de que no momento em que compareceu ao imóvel não havia ninguém no local (fls. 182/183). O relato dos policiais no sentido de que avistaram o "relógio" medidor de consumo quebrado não se presta a suprir a falta do exame de corpo de delito necessário à comprovação da qualificadora, seja porque não se pode inferir dele que o réu tenha sido o responsável pela danificação, seja porque nem mesmo a confissão do réu se presta a afastar a necessidade da realização do exame, nos termos do disposto no art. 158 do Código de Processo Penal. Apurada a

responsabilidade, passo a dosar a pena. Fixo a pena base no patamar mínimo legal por não encontrar nos autos circunstâncias judiciais que autorizem o seu recrudesimento na primeira fase. Na segunda fase compenso integralmente a confissão espontânea do réu com a agravante da reincidência (certidão condenatória de fls. 46 - processo nº 0011838-87.2010). O delito foi praticado durante o repouso noturno, razão pela qual aumento a pena em mais 1/3. Não havendo outras causas tendentes à modificação da reprimenda, concretizo-a em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, vedada a substituição por outras restritivas de direitos e concessão de sursis, em razão da reincidência do réu. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar o réu JULMAR DOS REIS MARIANO CELESTINO, ao cumprimento de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 155, § 1º, do Código Penal. Condeno-o, ainda, nos termos do art. 4º, § 9º, alínea a, da Lei 11.608/03, ao pagamento da taxa judiciária, no valor equivalente a 100 UFESP's, ressalvado, entretanto, o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, aplicável ao caso por força do disposto no art. 3º, do Código de Processo Penal, eis que nesta ocasião concedo-lhe os benefícios da assistência judiciária gratuita. Nos termos do art. 201, §§ 2º e 3º do Código de Processo Penal, comunique-se a vítima acerca da prolação desta sentença. Denego ao réu o direito de apelar em liberdade. Além da reincidência, ele é processado por fatos com o mesmo modus operandi nos autos 1501964-18.2021, na qual foi posto em liberdade no dia 30 de setembro de 2021 e, 19 dias depois, cometeu novo delito julgado nestes autos, o que demonstra maior reprovabilidade em sua conduta. Ademais, presentes os requisitos caracterizadores da prisão preventiva, quais sejam, a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, a elidir eventual fuga à aplicação da pena imposta. Transitada em julgado esta decisão, oficie-se ao Juízo Eleitoral desta Comarca para que proceda à suspensão dos direitos políticos do réu, nos termos do art. 15, inc. III, da Constituição da República. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Comunique-se." Consultados, réu e defensor, por eles foi manifestado o interesse em recorrer da presente sentença. O representante do Ministério Público, a seu tempo, requereu se aguardasse o decurso do prazo para eventual interposição de recurso. Pelo MM. Juiz foi recebido o recurso da Defesa e determinada a abertura de vista para apresentação das razões de apelo, no prazo legal. Após, vista ao Ministério Público para contrarrazões. No mais, aguarde-se o decurso do prazo em relação ao Ministério Público. Nada mais havendo, encerrou-se a audiência, da qual lavrei o presente termo que depois de lido a achado conforme vai devidamente assinado. Todas as ocorrências do presente ato foram gravadas em mídia pelo Microsoft Teams, a qual foi importada ao sistema SAJ/PG5 e anexada ao presente termo, de acordo com o Comunicado Conjunto nº 1350/2020. Eu, Everton Faria Caieiro Dantas, escrevente, subscrevi.

Juiz Auxiliar: Dr. Hélio Alberto de Oliveira Serra e Navarro

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA